

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5067758-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: JHONATAS BORGES BATISTA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DESENROLA FIES. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2024.

5067758-96.2024.4.02.5101

510014447150 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5067758-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: JHONATAS BORGES BATISTA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência tempestiva interposta pela parte autora contra decisão que, no **Evento 3 do processo originário nº 5003910-90.2024.4.02.5116**, indeferiu a tutela provisória.

No **evento 3, DESPADEC1** foi indeferido o requerimento liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (evento 8, CONTRAZ1).

É o breve relatório.

VOTO

De início, cumpre esclarecer que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

No caso, os argumentos apresentados pela recorrente já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de evento 3, a cujos fundamentos me reporto para reiterar a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora (art. 300 do CPC).

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado,

dê-se baixa e arquivem-se.

5067758-96.2024.4.02.5101

510014447148 .V2